POLICE D'ASSURANCE SANTE FAGARU

I. OBJET

Couverture annuelle d'hospitalisation, d'invalidité temporaire ou permanente, de capital funéraire et de frais médicaux liés à l'hospitalisation survenant sur le territoire du Sénégal.
Le présent contrat est constitué des éléments énumérés ci-après qui forment un tout indissociable :

- Conditions Particulières
- Conditions Générales

II. DEFINITIONS

Assurés :
Tout groupement de la CNAAS et inscrit comme Adhérent par la CNAAS.
Bénéficiaires :
Personnes désignées par le chef du groupement à la suite du décès du membre pour recevoir le capital funéraire
Hospitalisation :
Tout assuré qui a passé au moins une nuit dans un établissement de santé enregistré au sein du MSAS dont les dates d'admission et de sortie sont différentes sur le formulaire de sortie.
Capital Funéraire :
Tout assuré qui est décédé à la suite d'une maladie et/ou d'un accident.
Invalidité Partielle ou Permanente :
Tout assuré qui a subi un accident et qui entraine une réduction de la capacité partielle (exemple : membre cassé) ou permanente (exemples : perte totale de la vision d'un œil ou des deux yeux, d'un ou des deux bras ou des deux mains, d'un ou des deux jambes ou des deux pieds, etc.).

III. CONDITIONS D'ADHESION

- Être âgé au minimum de 16 ans, et disposer d'une pièce d'identité.
- Le Président du groupement doit remplir un bulletin groupement d'adhésion par lequel il donne son consentement au nom de tous les membres, donne la liste des membres Assurés et en cas de décès, il doit informer la CNAAS et/ou AXA du membre décédé avec tous les justificatifs désigne-le(s) bénéficiaire(s) du montant de l'indemnisation en cas de décès.
- La garantie prend effet dès que la prime est payée par le Président du groupement.

IV. LES GARANTIES

En cas d'hospitalisation
L'Assureur verse à l'assuré la somme de cinq mille francs CFA (5.000 FCFA) à partir de la 2ème nuit d'hospitalisation.
L'engagement maximum de l'assureur ne peut dépasser la prestation de 30 NUITS par an et par bénéficiaire.
En cas d'invalidité partielle ou permanente
L'Assureur verse à l'Adhérent un capital maximum de trois cent cinquante mille francs CFA (350.000 FCFA) variable selon le barème d'indemnisation servant à la détermination du degré d'infirmité permanente.
En cas de décès
L'Assureur verse aux ayants droits désignés par le Président du groupement un capital funéraire de trois cent cinquante mille francs CFA (350.000 FCFA).

V. CESSATION DES GARANTIES

Les garanties prennent fin :

- En cas de résiliation du contrat par l'une des parties,
- En cas de cessation du paiement des primes,
- Le jour où la personne assurée cesse de répondre aux Conditions d'Adhésion à l'article III de la présente,
- Pour chaque assuré, en cas d'atteinte des plafonds des garanties énoncées ci-dessus.

VI. TERRITORIALITE

La garantie s'exerce dans le territoire sénégalais.

VII. EXCLUSIONS

Sont exclus les hospitalisations, les invalidités partielles ou permanentes, les décès, les frais médicaux liés à l'hospitalisation à la suite de participation aux manifestations de masse, émeutes, guerre ou automutilation.

VIII. EN CAS DE SINISTRE

L'assuré ou ses ayants droits, ou toute personne agissant au nom de l'un de ceux-ci, sont tenus, sous peine de déchéance, de faire la déclaration auprès de LBA ou AXA Sénégal par WhatsApp au **+221 78 107 03 84** ou par mail au **sinistre.inclusive@axa.sn** , dans les **dix jours** où il est parvenu à leur connaissance, sauf cas fortuit ou force majeure. La déclaration à l'Assureur doit comprendre les éléments suivants en photos, en scans ou en physiques :

- **Hospitalisation :**
  - La pièce d'identité de l'assuré,
  - Le formulaire de sortie, comprenant au minimum les éléments suivants :
    - ✓ Le nom et prénom de l'assuré,
    - ✓ La date d'entrée et de sortie ;
    - ✓ Le nom et adresse de l'établissement de santé ;
    - ✓ Le cachet du médecin qui est intervenu ;
    - ✓ Le motif de l'hospitalisation.
- **Invalidité Partielle et Permanente :**
  - La pièce d'identité de l'assuré ;
  - Certificat d'invalidité comprenant au minimum les éléments suivants :
    - ✓ Le prénom et nom du bénéficiaire ;
    - ✓ Le motif d'invalidité ;
    - ✓ Le cachet du médecin qui est intervenu.
- **Capital Funéraire :**
  - La pièce d'identité du bénéficiaire décédé ;
  - Le constat de décès (précisant la cause du décès).

Ceci doit permettre aux agents et délégués à l'assureur, de déterminer le montant des indemnisations. En s'y opposant sans motif valable, l'assuré s'expose à la perte de ses droits pour le sinistre en cause. L'emploi par l'assuré ou par les bénéficiaires de documents ou renseignements sciemment inexacts, ayant pour but d'induire l'assureur en erreur sur les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, entraîne la perte de tout droit à l'indemnité.

IX. INDEMNISATION EN CAS DE SINISTRE

En cas de sinistre, à la demande de l'Assuré ou ses ayants droits, ou toute personne agissant au nom de l'un de ceux-ci, l'Assureur versera dans un délai de sept (07) jours, aux personnes bénéficiaires, le montant de l'indemnisation après remise physique ou électronique des pièces justificatives susmentionnées.

X. EXPERTISE

En cas de désaccord sur l'existence, les causes et les conséquences du sinistre, chaque partie désigne un médecin. Si ceux-ci ne peuvent se mettre d'accord, ils désignent un troisième médecin comme arbitre. Faute pour l'une des parties de nommer son médecin ou pour les deux médecins de s'entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le Président du Tribunal du domicile de la victime, statuant en référé. Chaque partie paie les frais et honoraires de son médecin, et s'il y a lieu, du troisième médecin et les frais relatifs à sa nomination.

XI. EFFET – DURÉE

Les garanties du présent Contrat sont valables pour une période de douze (12) mois à compter de la date de mise en place du prêt octroyé. Le Contrat peut être renouvelable à chaque échéance annuelle par *Tacite Reconduction,* les parties se réservant le droit de résilier le Contrat à chaque échéance annuelle moyennant préavis d'au moins deux mois avant l'échéance. La prise d'effet ou le renouvellement du contrat d'assurance est subordonné au paiement au comptant de la prime par le Souscripteur ou toute personne y ayant intérêt (ARTICLE 13 DU CODE CIMA).

XII. PRIME

L'assuré (groupement/particulier) s'engage à payer pour une période de 12 mois, la prime frais et taxes compris.

XIII. DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Les données à caractère personnel recueillies à l'occasion de la souscription et de la gestion du présent contrat sont nécessaires au traitement du dossier de l'assuré. Le responsable du traitement de ces données à caractère personnel est la CNAAS et AXA qui les utilisent principalement pour les finalités suivantes : la gestion des contrats d'assurance, des actions commerciales, les études actuarielles, l'évaluation du risque, le respect de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux. Conformément à la LOI n° 2008-12 du 25 janvier 2008 portant sur la Protection des données à caractère personnel et son décret d'application N°2008-721 du 30 juin 2008, l'assuré peut exercer son droit d'accès, d'opposition ou de rectification aux informations le concernant qui figureraient sur tout fichier à l'usage de la CNAAS et AXA. L'assuré accepte que les données le concernant leur soient transmises pour les besoins du traitement de son dossier. Par ailleurs, les données à caractère personnel relatives à l'assuré peuvent également être transmises à toute instance gouvernementale ou de contrôle afin de satisfaire aux obligations légales ou réglementaires incombant à la CNAAS et AXA. Enfin, dans le cadre de son droit d'accès, l'assuré peut obtenir, par courrier adressé à la CNAAS, une copie des données à caractère personnel le concernant. Le droit d'accès, d'opposition ou de rectification de l'assuré peut être exercé via l'adresse mail cnaas@cnaas.sn

XIV. LOI APPLICABLE

La loi sénégalaise est applicable aux relations précontractuelles et contractuelles.